

1500631-74.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... aos guardas municipais a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem as circunstâncias da detenção do denunciado tornam induvidosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio NEWTON CARLOS DA SILVA GONÇALVES como incurso no artigo 33, caput da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500631-74.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500631-74.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Newton Carlos da Silva Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 16h26min, na Rua João Martini, nº 2259, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, NEWTON CARLOS DA SILVA GONÇALVES, qualificado à fl. 10, trazia consigo 16,0 gramas de cocaína na forma de crack, dividida em 28 porções, acondicionada em um microtubos plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão de fl. 8 e laudo de constatação preliminar de fls. 25/27. Segundo se apurou, o denunciado trazia consigo drogas para fins de tráfico quando foi flagrado por guardas municipais em patrulhamento que o abordaram. Em revista pessoal, no bolso da calça do denunciado, foram encontradas 28 porções de crack, além da quantia de R\$ 70,00 em dinheiro, produto da venda de drogas. Indagado, o denunciado admitiu aos guardas municipais a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem as circunstâncias da detenção do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio NEWTON CARLOS DA SILVA GONÇALVES como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observandose o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com notificação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

#### II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada nesta data, com prova oral e interrogatório.

##### II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu o aumento da pena base, a agravante do crime ser praticado durante a pandemia, bem como a não-aplicação do §4 do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

##### II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que o acusado tinha apenas 19 anos e havia apenas 16 gramas de entorpecente. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

#### III) FUNDAMENTAÇÃO

##### III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 107/109.

##### III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Newton Carlos da Silva Gonçalves disse que a cocaína se destinava ao comércio.

As testemunhas Gm Osiel Henrique Vieira e VANDERLEY PEREIRA DIAS LEITE disseram que o acusado caminhava pela via pública e mudou de rumo ao vê-los. Ele foi revistado e na sua posse foi localizado o entorpecente e o dinheiro. Houve confissão.

##### III.3 Exame da prova

Em razão do relato harmônico e coerente dos guardas civis, a confissão deve ser acolhida, ficando bem caracterizada posse de entorpecente ilícito com intenção de venda.

De fato, o réu estava na posse de 16 gramas de entorpecente ilícito, quantia esta incompatível com a mera posse para uso, visto que usuários temem justamente serem acusados de posse para venda no caso de levarem consigo grande quantidade de drogas ilícitas.

Além disso, havia dinheiro com o acusado.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminoso.

#### IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

##### IV.1 - 1ª fase

O réu não possui maus antecedentes (fls. 107/109). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

##### IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

##### IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

#### IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

#### V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Newton Carlos da Silva Gonçalves à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es).

Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA